



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001996 2025



Tocache, 14 JUL 2025



VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025891123, que contiene el Memorando N° 689-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°051-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Oficio N°2598-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM, RDR N°1687-2025-GRSM/DRE, Informe N° 0141-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM, Informe Pericial N° 371-2024- HHP/EML- CSJSM Y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 0239-2023-0-2209-JM-CI-01, en un total de Cincuenta y Cuatro (54) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001996 2025



Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante Oficio N° 2598-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 11 de junio del 2025, la Procuraduría Pública Regional San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N° 13 de fecha 09 de abril del 2025, **REQUIERE** a la **Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga** que se cumpla con EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, mediante Resolución directoral regional N° 1687-2025 GRSM/DRE de fecha 15 de mayo del 2025, la Dirección Regional de Educación reconoce la nulidad declarada por mandato judicial de la Resolución directoral N° 02564-2024, de fecha 10 de setiembre de 2024, **autoriza** a la Oficina de Administración de la UGEL Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 13 de fecha 9 de abril de 2025, asignada en el Expediente Judicial N° 0239-2023-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil- Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 051-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 27 de junio del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda proceder con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el informe Pericial N° 371-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de noviembre del 2024,

Que, con Memorandum N° 689-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, en atención a los documentos de la referencia y en cumplimiento al Expediente Judicial N° 0239-2023-0-2209-JM-CI-01, **AUTORIZA** PROYECTAR RESOLUCIÓN, el reconocimiento como crédito devengado por el Concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), e Interés Legales el monto calculado en el Informe Pericial N° 371-2024-HHP/ EML-CSJSM de fecha 4 de noviembre del 2024

Que, el demandante **CESAR RUIZ VALLES** interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° 0239-2023-0-2209-JM-



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000019962025



CI-01, mediante **sentencia** contenida en la Resolución N° 03 de fecha 12 de enero del 2024, por el Juzgado Mixto de Tocache, resuelve declarar **fundada** la demanda interpuesta por el demandante contra la UGEL Tocache y otros, por consiguiente declara **nula** la Resolución Jefatural UGEL 00044-2023 GRSM-DRE/DO-OO UE.303 de fecha 24 de febrero 2023, y de la Resolución administrativa ficta denegatoria, de apelaciones del expediente VIR N° 2023004876 de fecha 17 de marzo de 2023, **Ordenó** que la entidad demandada Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, emita nueva resolución administrativa, **DISPONIENDO** el **REINTEGRO** de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, como **docente contratado y nombrado** — actualmente en actividad, desde el 23 de abril de 1991 [fecha en que inicio su labor como contratado, hasta el 25 de noviembre del 2012 [fecha en que se publicó Ley N° 29944 — "Ley de Reforma Magisterial], en aplicación de Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, incluidos los meses vacacionales, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total **permanente**; más intereses legales. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 6 de fecha 24 de abril de 2018, que declara infundada el recurso de apelación interpuesta por la oficina de operaciones de la UGEL Tocache y el Gobierno Regional de San Martín, que **CONFIRMA** la sentencia, contenida en la Resolución N° 3 de fecha 12 de enero del 2024, que declara fundada la demanda interpuesta por la UGEL y otros, en consecuencia nulidad de Resolución Administrativa, **ORDENARON** que la entidad demandada Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **emita** nueva resolución administrativa, **DISPONIENDO** el **REINTEGRO** de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra. **PRECISARON** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse desde el 23 de abril de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1991 (periodo en que laboro como docente contratado) y desde el 09 de abril de 1992 hasta el 24 de noviembre del 2012, que laboro como docente nombrado.

Con Resolución N° 11 de fecha 19 de noviembre de 2024, corre traslado a las partes el Informe pericial N° 371-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de noviembre del 2024, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, esto es la **suma de Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Dos con 09/100 soles (S/ 59,532.09)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 99/100 soles (S/ 34,436.99)**, haciendo un total de **Noventa y Tres Novecientos Sesenta y Nueve con 08/100 soles (S/ 93,969.08)**, a favor del administrado **CESAR RUIZ VALLES**.

Que, con Resolución Directoral N° 002564, de fecha 10 de septiembre de 2024. se resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **CESAR RUIZ VALLES**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho



Resolución Directoral N° 00001996 2025

concepto en aplicación del DS N° 051-91-PCM y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIFVGP GS, la suma de Diez Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con 69/100 soles (S/ 10 358.69);

Con Resolución Judicial N° 13, de fecha 9 de abril 2025 el Juzgado Civil de Tocache, resuelve declarar **NULA** La Resolución Jefatural N° 02564-2024-GRSM -DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 10 de setiembre del 2024, Declara INFUNDADA la observación formulada por la Procuraduría Pública del GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe N° 00371-2024-HHPIEML-CSJSM de fecha 04 de noviembre del año 2024 **REQUIERE** a la UNIDAD EJECUTORA 303 - EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA, a fin de que cumpla con EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe Pericial N° 371-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de noviembre del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de don **CESAR RUIZ VALLES** recaídos en el expediente judicial N° 0239-2023-0-2209-JM-CI-01, identificado con DNI N° 00973345, el pago de la suma del monto calculado en el informe Pericial N° 371-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de noviembre del 2024, la suma de **Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Dos con 09/100 soles (S/ 59,532.09)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 99/100 soles (S/ 34,436.99)**, haciendo un total de **Noventa y Tres Mil Novecientos Sesenta y Nueve con 08/100 soles (S/ 93,969.08)**, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración



Resolución Directoral N° 00001996 2025

Total o integra del demandante, y el pago de los reintegros Legales generados por la indebida aplicación del Decreto supremo N° 051-91-PCM, PRECISARON que el pago de la referida bonificación debe efectuarse desde el **23 de abril de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1991** (periodo en que laboro como docente contratado) y **desde el 09 de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre del 2012**, que laboro como docente nombrado. debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 03 de fecha 12 de enero de 2024, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 13 de fecha 9 de abril de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
CESAR RUIZ VALLES	N° 0239-2023-0-2209-JM-CI-01	N° 371-2024-HHP/EML-CSJSM	S/ 59,532.09	S/ 34,436.99	S/ 93,969.08

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 02564-2024-GRS-DRE/DO-OO-UE.303. de fecha 10 de setiembre del año 2024 reconocido a favor de **CESAR RUIZ VALLES** en aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

